

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/460/2014

शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार द्विवेदी, निवासी झूलकदम, तहसील सक्ती,
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.04.2015

आयोग के अपील प्रकरण 2365/2011 में दिनांक 20.07.2012 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अतः आयोग के निर्देशों की अवहेलना किये जाने के लिए जनसूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 15000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तथा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 कार्य दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 1000/- क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया जाता है।

(2) प्रकरण के अपीलार्थी श्री विरेन्द्र कुमार के द्वारा आयोग में एक शिकायत प्रस्तुत की गई कि 18 माह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात प्रतिअपीलार्थी के द्वारा आज पर्यन्त कोई निराकरण नहीं किया गया है।

(3) आयोग की पेशी दिनांक 11.12.2014 जिसका कार्यवाही विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 02.01.2015 से मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था जो कि निम्नानुसार है -

शिकायतकर्ता के द्वारा यह बताया गया कि उसको 18 माह के उपरान्त भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 04.12.2014 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है तथा प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई। उक्त पत्र में उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 789 दिनांक 31.11.2012 से पुनर्विचार करने बाबत आयोग से अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आयोग के प्रकरण क्रमांक 2365/2011 में दिनांक 20.07.2012 को पारित निर्णय अनुसार अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति राशि रु 1000/- का भुगतान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सक्ती के द्वारा तत्काल कर आयोग को सूचित किया जावे। (4) जनसूचना अधिकारी के द्वारा स्वीकार किया गया कि अभी तक अपीलार्थी को आयोग द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति के भुगतान के कोई निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नहीं दिये गये, इस कारण क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान अपीलार्थी को नहीं किया जा सका है।

- (5) अतः प्रकरण में आयोग के निर्णय दिनांक 20.07.2012 के पालन में घोर लापरवाही होने के कारण निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं –
1. प्रकरण क्रमांक 285/2011 में आयोग के आदेश दिनांक 20.07.2015 के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी (लोक प्राधिकारी) के द्वारा अपीलार्थी को 1000/क्षतिपूर्ति तथा वांछित जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।
 2. जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा आयोग के निर्णय का पालन न करने के फलस्वरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के तहत वह शिकायतकर्ता को 3000/—(तीन हजार) की क्षतिपूर्ति का भुगतान इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में करें।
 3. दिनांक 21.04.2012 से आदिनांक तक पदस्थ रहे समस्त जन सूचना अधिकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को यह बतावे कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय में विलंब के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/— रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस पत्र की प्रति इस अवधि में पदस्थ सभी जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से प्रेषित कर उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थ से अवगत करावें।
 4. दिनांक 21.04.2012 से पदस्थ रहे समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को अवगत करावें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 10.06.2013 का निराकरण निर्धारित अवधि में नहीं करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 कंडिका 09 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।
वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस पत्र की प्रति इस अवधि में पदस्थ सभी जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से प्रेषित कर उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थ से अवगत करावें।
 5. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(1) के तहत लेख किया जाता है कि वह प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करें तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें क्योंकि जनसूचना अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा घोर

लापरवाही बरती गई है।

6. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे क्योंकि जनसूचना अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है।
- (6) प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनसूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए. के. सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त